Markentrix

VERTRIEBSPARTNER · PROVISIONSBASIS · SELBSTÄNDIG

Handelsvertretervertrag

Vermittlung von Markentrix-Leistungen durch selbständige Vertriebspartner

So füllen Sie das Formular aus. Klicken Sie in ein Feld und tippen Sie. Kontrollkästchen klicken Sie an; bei Haupt- oder Nebenberuf sowie bei ja/nein kreuzen Sie jeweils nur eine Option an. Die Provisionssätze in Anlage 1 tragen Sie selbst ein. Anschließend drucken Sie das Dokument zur Unterschrift oder unterschreiben digital.

Zwischen

Markentrix, Inhaber Christian Wien (Einzelunternehmen)
Heinrich-Hüdig-Straße 1, 29227 Celle · E-Mail: info@markentrix.de

Steuernummer / USt-IdNr. von Markentrix

– nachfolgend „**Markentrix**“ –

und

Name / Firma des Partners

Rechtsform

Anschrift (Straße, Hausnummer)

PLZ, Ort

E-Mail

Steuernummer / USt-IdNr.

– nachfolgend „**Partner**“ –

BEAUFTRAGUNG (BITTE EINE OPTION WÄHLEN)

☐ Handelsvertreter im **Hauptberuf**

☐ Handelsvertreter im **Nebenberuf** (§ 92b HGB), auch neben einer Anstellung

Präambel

Markentrix bietet kleinen und mittleren Unternehmen KI-Kundenkommunikation, Websites, Corporate Identity, Sichtbarkeits- und Social-Media-Leistungen sowie Lead-Generierung an. Der Partner ist ein selbständiger Gewerbetreibender, der Interessenten für diese Leistungen kennt oder gewinnen kann. Er soll Geschäftsabschlüsse zwischen Markentrix und gewerblichen Kunden vermitteln und dafür eine Erfolgsprovision erhalten. Beide Seiten wollen dies als echte unternehmerische Zusammenarbeit zwischen gleichberechtigten Partnern gestalten, nicht als Eingliederung in den Betrieb von Markentrix.

§ 1 Gegenstand

(1) Der Partner vermittelt als selbständiger Handelsvertreter im Sinne des § 84 HGB Verträge zwischen Markentrix und gewerblichen Kunden über die in Anlage 1 aufgeführten Leistungen (nachfolgend „**Produkte**“).

(2) Der Partner ist ausschließlich zur Vermittlung berechtigt. Er hat keine Vollmacht, Verträge im Namen von Markentrix abzuschließen oder zu ändern (siehe § 6).

(3) Der Vertrag ist nicht exklusiv. Markentrix darf die Produkte selbst und durch weitere Vertriebspartner vertreiben. Der Partner erhält weder ein Vertragsgebiet noch einen allgemeinen Kundenschutz. Es gilt allein der Kundenschutz nach § 6 Abs. 4.

(4) Markentrix ist nicht verpflichtet, ein vermitteltes Angebot anzunehmen. Markentrix entscheidet frei und nach geschäftlichen Kriterien, etwa Eignung des Kunden, Kapazität und Bonität.

(5) **Haupt- oder Nebenberuf.** Der Partner wird entsprechend der Auswahl im Vertragskopf als Handelsvertreter im Hauptberuf oder ausdrücklich als Handelsvertreter im Nebenberuf beauftragt (§ 92b Abs. 2 HGB). Im Nebenberuf tätig ist, wer die Vermittlung neben einem anderen Hauptberuf ausübt, auch neben einer Anstellung im Vertrieb eines anderen Unternehmens (§ 92b Abs. 3 HGB). Für den Nebenberuf gelten die Sonderregeln in § 7 Abs. 8, § 15 Abs. 2 und § 16 Abs. 4.

§ 2 Zielgruppe, Produkte und Unterlagen

(1) Die Vermittlung richtet sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB. Verträge mit Verbrauchern (§ 13 BGB) darf der Partner nicht anbahnen. Markentrix liefert nur an Unternehmer.

(2) Leistungsumfang, Preise und Konditionen der Produkte ergeben sich aus der bei Vertragsschluss mit dem Kunden gültigen Preisliste, den Leistungsbeschreibungen und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Markentrix. Markentrix darf sie für künftige Verträge jederzeit ändern. Bereits vermittelte Verträge bleiben davon unberührt.

(3) Markentrix stellt dem Partner die für die Vermittlung erforderlichen Unterlagen kostenlos und rechtzeitig zur Verfügung, insbesondere aktuelle Preisliste, Leistungsbeschreibungen, Allgemeine Geschäftsbedingungen und Muster (§ 86a Abs. 1 HGB). Der Partner darf diese Unterlagen nur für die Vermittlung verwenden und muss sie nach Vertragsende auf Verlangen zurückgeben oder löschen.

(4) Der Partner darf keine Preise, Rabatte, Laufzeiten oder Leistungsinhalte zusagen, die von den Unterlagen nach Absatz 3 abweichen.

§ 3 Selbständige Stellung des Partners

(1) Der Partner ist selbständiger Gewerbetreibender. Durch diesen Vertrag wird kein Arbeits-, Dienst- oder Gesellschaftsverhältnis begründet. Der Partner ist weder in den Betrieb von Markentrix eingegliedert noch Vertreter oder Angestellter von Markentrix im Außenverhältnis.

(2) Der Partner bestimmt Arbeitszeit, Arbeitsort, Reihenfolge, Akquisewege und Methoden seiner Tätigkeit frei (§ 84 Abs. 1 Satz 2 HGB). Es bestehen keine Anwesenheits- oder Erreichbarkeitspflichten, keine Pflicht zur Teilnahme an Meetings oder Schulungen und keine Pflicht, Urlaub oder Abwesenheit anzuzeigen. Produktschulungen und Informationsrunden von Markentrix sind ein freiwilliges Angebot.

(3) Markentrix erteilt keine Weisungen zur Gestaltung der Tätigkeit des Partners. Mitteilungen zu Produkten, Preisen und zu den rechtlichen Mindestanforderungen an die Kundenansprache (§ 4 und Anlage 2) sind sachliche Informationen und keine Weisungen. Sie sind erforderlich, damit Markentrix gegenüber Kunden und Behörden rechtmäßig handeln kann.

(4) Der Partner darf jederzeit auch für andere Auftraggeber tätig sein, auch in anderen Branchen. Einschränkungen ergeben sich nur aus § 12 und aus der gesetzlichen Pflicht, die Interessen von Markentrix zu wahren (§ 86 Abs. 1 HGB).

(5) Der Partner darf sich Hilfspersonen und Untervertretern bedienen, auf eigene Kosten und eigene Verantwortung. Er stellt sicher, dass diese die §§ 4, 11 und 12 sowie Anlage 2 einhalten, und haftet für sie wie für eigenes Handeln (§ 278 BGB). Markentrix darf eine Hilfsperson nur aus wichtigem Grund ablehnen, insbesondere bei Verstößen gegen Compliance- oder Geheimhaltungspflichten. Zu den Hilfspersonen steht Markentrix in keinem Vertragsverhältnis; der Partner ist allein verantwortlich für deren Vergütung, Steuern und Sozialabgaben.

(6) Der Partner bemüht sich nach pflichtgemäßem eigenem Ermessen um die Vermittlung von Geschäften (§ 86 Abs. 1 HGB). Mindestumsätze, Abschlussquoten, Zielvorgaben oder Mindestaktivitäten werden nicht vereinbart.

§ 4 Pflichten des Partners

(1) **Wahrheit und Redlichkeit.** Der Partner informiert Interessenten richtig, vollständig und nicht irreführend (§ 5 UWG). Er darf insbesondere keine Garantien oder Ergebnisversprechen abgeben, keine nicht belegten Zahlen oder Prozentsteigerungen nennen, keine erfundenen Referenzen verwenden und keine Rechts-, Steuer- oder Datenschutzberatung erteilen. Preise nennt er nur als Nettopreise zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.

(2) **Rechtmäßige Kundenansprache.** Der Partner darf nur Unternehmer ansprechen. Er hält dabei § 7 UWG ein:

- keine E-Mail-, SMS- oder Messenger-Werbung ohne vorherige ausdrückliche Einwilligung des Empfängers,
- Telefonwerbung gegenüber Unternehmern nur bei zumindest mutmaßlicher Einwilligung aufgrund konkreter, nachvollziehbarer Anhaltspunkte, die er dokumentiert,
- keine automatisierten Anrufe und keine Anrufe mit unterdrückter Rufnummer.

Der Partner trägt die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit seiner Kundenansprache. Auf Verlangen weist er Markentrix nach, wie ein vermittelter Kontakt zustande gekommen ist. Markentrix darf die Annahme von Kontakten ablehnen, die erkennbar unrechtmäßig gewonnen wurden.

(3) **Auftreten.** Der Partner tritt unter eigenem Namen oder eigener Firma auf. Er darf sich als „Vertriebspartner von Markentrix“ bezeichnen. Er darf sich nicht als Mitarbeiter, Niederlassung, Geschäftsführer oder Prokurist von Markentrix ausgeben. Er legt gegenüber Interessenten offen, dass er für Markentrix Verträge vermittelt und dafür eine Provision erhält, und gibt sich nicht als neutraler Berater aus.

(4) **Information.** Der Partner meldet vermittelte Geschäfte unverzüglich nach § 6 Abs. 3 und teilt Markentrix die für ein Geschäft wesentlichen Umstände mit, insbesondere Zahlungsbedenken, Beschwerden und Mängelanzeigen von Kunden (§ 86 Abs. 2 HGB). Darüber hinaus bestehen keine Berichtspflichten, kein Tätigkeitsbericht und keine Zeiterfassung.

(5) **Compliance-Regeln.** Die Vertriebs-Compliance-Regeln in Anlage 2 sind Bestandteil dieses Vertrags.

(6) **Andere Verpflichtungen.** Der Partner versichert, dass seine Tätigkeit mit seinen übrigen Verpflichtungen vereinbar ist, insbesondere mit Arbeitsverträgen und Wettbewerbsverboten. Er verwendet keine Kontakte, Daten oder Unterlagen, die er für einen anderen Auftraggeber oder seinen Arbeitgeber vertraulich behandeln muss. Er stellt Markentrix von Ansprüchen Dritter frei, die aus einem Verstoß gegen diese Zusicherung entstehen.

§ 5 Pflichten von Markentrix

(1) Markentrix stellt die Unterlagen nach § 2 Abs. 3 bereit und teilt dem Partner unverzüglich mit, wenn ein vermitteltes Geschäft angenommen, abgelehnt oder nicht ausgeführt wird (§ 86a Abs. 2 HGB).

(2) Markentrix informiert den Partner, wenn Geschäfte voraussichtlich in erheblich geringerem Umfang möglich sind, als er nach den Umständen erwarten durfte, etwa bei einem Vertriebsstopp für ein Produkt.

(3) Markentrix benennt einen festen Ansprechpartner. Er ist erreichbar Montag bis Donnerstag von 09:00 bis 17:00 Uhr und Freitag von 09:00 bis 15:00 Uhr.

(4) Markentrix wahrt die berechtigten Interessen des Partners und rechnet nach § 8 ordnungsgemäß ab.

§ 6 Vermittlung, Vollmacht und Kundenschutz

(1) **Keine Abschlussvollmacht.** Der Partner vermittelt nur. Verträge kommen ausschließlich zwischen Markentrix und dem Kunden zustande, nachdem Markentrix ein Angebot angenommen hat. Der Partner darf keine Erklärungen im Namen von Markentrix abgeben, die diese rechtlich binden.

(2) **Keine Zahlungsentgegennahme.** Der Partner nimmt keine Zahlungen für Markentrix entgegen. Erklärungen von Kunden zu Mängeln, Kündigungen oder Widerrufen leitet er unverzüglich in Textform an Markentrix weiter.

(3) **Meldung von Interessenten.** Der Partner meldet vermittelte Interessenten in Textform (E-Mail oder Formular) mit Firma, Ansprechpartner, Standort, Branche und Bedarf. Markentrix bestätigt die Meldung oder lehnt sie mit sachlichem Grund innerhalb von fünf Werktagen ab. Ohne Rückmeldung gilt die Meldung als bestätigt.

(4) **Kundenschutz.** Eine bestätigte Meldung schützt den Partner für 90 Tage ab Bestätigung. Schließt der gemeldete Kunde in dieser Zeit einen Vertrag über ein Produkt, gilt dieser als vom Partner vermittelt. Die Frist verlängert sich auf Antrag um bis zu 60 Tage, wenn der Partner laufende Gespräche nachweist. Bei Meldungen mehrerer Partner gilt die früher bestätigte. Die gesetzlichen Provisionsansprüche nach § 87 HGB bleiben unberührt.

(5) **Sachliche Ablehnungsgründe** sind insbesondere: der Interessent ist bereits Kunde, ist bereits von einem anderen Partner oder von Markentrix selbst bearbeitet, steht im Widerspruch zu einem zugesagten Gebiets- oder Branchenschutz eines Bestandskunden oder erfüllt die Eignungskriterien für das Produkt nicht.

§ 7 Provision

(1) **Anspruch.** Der Partner erhält für jedes während der Vertragslaufzeit abgeschlossene Geschäft, das auf seine Tätigkeit zurückzuführen ist, eine Provision (§ 87 Abs. 1 HGB). Gleiches gilt für Folgegeschäfte mit Kunden, die der Partner als Kunden für Geschäfte gleicher Art geworben hat, nach Maßgabe von Absatz 5.

(2) **Bemessungsgrundlage.** Maßgeblich ist das Nettoentgelt, das der Kunde tatsächlich an Markentrix gezahlt hat, getrennt nach Einmalentgelten (Einrichtung, Projektpreis) und wiederkehrenden Monatsentgelten. Nicht provisionspflichtig sind Umsatzsteuer, Mediabudgets (etwa für Google Ads), durchlaufende Posten und Drittkosten, Mehrverbrauchsentgelte (etwa zusätzliche Telefonminuten), Mahn- und Verzugskosten. Rabatte und Nachlässe, etwa Kombivorteile, mindern die Bemessungsgrundlage.

(3) **Höhe.** Die Provisionssätze, die Provisionsdauer, die Verlängerungsprämie und die Volumenboni ergeben sich aus Anlage 1. Maßgeblich sind die Sätze, die bei Vertragsschluss in Anlage 1 eingetragen sind.

(4) **Entstehung.** Der Provisionsanspruch entsteht jeweils anteilig erst, sobald und soweit der Kunde das Entgelt an Markentrix gezahlt hat (§ 87a Abs. 1 Satz 2 und 3 HGB). Für nicht gezahlte Entgelte entsteht keine Provision, vorbehaltlich § 9 Abs. 2. Eine Zahlung gilt als erfolgt, sobald der Betrag bei Markentrix eingegangen ist. Wird sie vor Auszahlung der Provision zurückgebucht, gilt sie als nicht erfolgt, bis der Kunde erneut zahlt.

(5) **Folgegeschäfte.** Schließt ein vom Partner vermittelter Kunde innerhalb von 24 Monaten nach dem Erstvertrag einen weiteren Vertrag über ein anderes Produkt ab, erhält der Partner dafür die Provision nach Anlage 1 wie für ein Neugeschäft. Die Provisionsdauer nach Anlage 1 beginnt mit diesem Vertrag neu.

(6) **Eigengeschäfte.** Verträge, die der Partner oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen für den eigenen Geschäftsbetrieb mit Markentrix schließt, lösen keine Provision aus.

(7) **Keine weiteren Zahlungen.** Neben der Provision erhält der Partner keine Vergütung. Es wird kein Fixum gezahlt, und ein Ersatz von Aufwendungen findet nicht statt (§ 87d HGB). Ein Vorschuss wird nur nach Absatz 8 geschuldet. Der Partner trägt das unternehmerische Risiko seiner Tätigkeit.

(8) **Vorschuss.** Ist der Partner nach § 1 Abs. 5 im Nebenberuf beauftragt, ist ein Vorschuss ausgeschlossen (§ 92b Abs. 1 Satz 3 HGB). Ist er im Hauptberuf beauftragt, erhält er mit der Ausführung eines Geschäfts durch Markentrix einen angemessenen Vorschuss (§ 87a Abs. 1 Satz 2 HGB) in Höhe des Vorschusssatzes nach Anlage 1 Nr. 2 auf die Provision, die auf das ausgeführte, aber noch nicht gezahlte Entgelt entfallen würde. Ausgeführt ist ein Monatsentgelt mit der Erbringung der Leistung für den jeweiligen Leistungsmonat und ein Einmalentgelt mit Abnahme oder Livegang. Der Vorschuss wird am letzten Tag des auf die Ausführung folgenden Monats fällig, soweit der Kunde bis dahin nicht gezahlt hat. Er wird mit der Provision verrechnet, die mit Zahlung des Kunden entsteht, und ist zurückzugewähren, soweit der Provisionsanspruch entfällt (§ 87a Abs. 2 HGB).

§ 8 Abrechnung, Fälligkeit und Buchauszug

(1) **Abrechnung.** Markentrix rechnet die Provisionen monatlich bis spätestens zum 15. des Folgemonats ab (§ 87c Abs. 1 HGB). Die Abrechnung nennt je Kunde das Produkt, den Zahlungseingang, die Bemessungsgrundlage, den Provisionssatz und den Provisionsbetrag sowie etwaige Rückbelastungen.

(2) **Rechnung.** Der Partner stellt auf Grundlage der Abrechnung eine ordnungsgemäße Rechnung als Unternehmer (§ 14 UStG). Die Provision wird am letzten Tag des Monats fällig, in dem nach § 87c Abs. 1 HGB abzurechnen ist (§ 87a Abs. 4 HGB), also am letzten Tag des auf den Zahlungseingang folgenden Monats. Die Fälligkeit hängt nicht vom Zugang der Rechnung ab. Die Zahlung erfolgt per Überweisung.

(3) **Umsatzsteuer.** Provisionen verstehen sich netto. Ist der Partner umsatzsteuerpflichtig, kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Ist er Kleinunternehmer (§ 19 UStG), weist er darauf in der Rechnung hin.

(4) **Auskunft und Buchauszug.** Der Partner kann einen Buchauszug über alle Geschäfte verlangen, für die ihm Provision zusteht. Er kann außerdem Mitteilung über alle für den Provisionsanspruch, seine Fälligkeit und seine Berechnung wesentlichen Umstände verlangen. Wird der Buchauszug verweigert oder bestehen begründete Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Abrechnung, kann der Partner verlangen, dass nach Wahl von Markentrix entweder ihm oder einem von ihm bestimmten Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchsachverständigen Einsicht in

die Geschäftsbücher gewährt wird, soweit dies erforderlich ist (§ 87c Abs. 2 bis 4 HGB). Diese Rechte können nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden (§ 87c Abs. 5 HGB).

(5) **Einwendungen.** Der Partner prüft Abrechnungen zeitnah und erhebt Einwendungen in Textform. Schweigen gilt nicht als Genehmigung, und es entsteht keine Ausschlussfrist.

(6) **Aufrechnung.** Markentrix darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen.

§ 9 Wegfall, Nichtausführung und Rückforderung

(1) Für Entgelte, die der Kunde nicht zahlt, entsteht keine Provision, vorbehaltlich Absatz 2. Steht fest, dass der Kunde ein vermitteltes Geschäft ganz oder teilweise nicht bezahlt, sind bereits gezahlte Provision und ein gezahlter Vorschuss insoweit zurückzugewähren (§ 87a Abs. 2 HGB). Das steht insbesondere fest bei Eröffnung oder Ablehnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden, bei fruchtloser Zwangsvollstreckung oder wenn eine Rücklastschrift trotz Mahnung und erneutem Einzug nicht ausgeglichen wird. Markentrix unternimmt zur Einziehung zumutbare Anstrengungen.

(2) Führt Markentrix ein vermitteltes Geschäft ganz oder teilweise nicht oder nicht wie abgeschlossen aus, bleibt der Provisionsanspruch bestehen und bemisst sich nach dem vereinbarten Entgelt, auch wenn der Kunde deshalb nicht zahlt. Er entfällt nur, soweit die Nichtausführung auf Umständen beruht, die Markentrix nicht zu vertreten hat (§ 87a Abs. 3 HGB).

(3) Erstattet Markentrix dem Kunden Entgelte aus Gründen, die Markentrix zu vertreten hat, etwa wegen Mängeln, bleibt die Provision unberührt (Absatz 2). Zurückzugewährende Provision kann Markentrix mit künftigen Provisionen verrechnen. Weitergehende Rückforderungen und Vertragsstrafen sind ausgeschlossen.

(4) Abweichungen von den Absätzen 1 und 2 zum Nachteil des Partners sind unwirksam (§ 87a Abs. 5 HGB).

§ 10 Kosten, Betriebsmittel, Steuern und Sozialversicherung

(1) Der Partner trägt alle Kosten seiner Tätigkeit selbst, insbesondere für Büro, Telefon, Fahrzeug, Reisen, Software, Marketing und Personal. Er setzt eigene Betriebsmittel ein. Markentrix stellt nur die Unterlagen nach § 2 Abs. 3 bereit. Der Partner erhält weder eine Markentrix-E-Mail-Adresse noch Markentrix-Briefpapier.

(2) Der Partner versichert, dass er sein Gewerbe ordnungsgemäß angemeldet und steuerlich erfasst hat, und weist dies bei Vertragsbeginn nach (Anlage 3). Wegfall oder Änderung zeigt er unverzüglich an.

(3) Der Partner ist selbst verantwortlich für Steuern, Sozialversicherungsbeiträge und sonstige Abgaben, auch für die seiner Hilfspersonen. Markentrix führt für ihn keine Abgaben ab.

(4) Ist der Partner auf Dauer und im Wesentlichen nur für Markentrix tätig und beschäftigt er keine versicherungspflichtigen Arbeitnehmer, teilt er das Markentrix unverzüglich in Textform mit. Er prüft eigenverantwortlich, ob dadurch eine Versicherungspflicht entsteht (§ 2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI).

(5) Der Partner sollte eine angemessene Berufs- und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung unterhalten. Eine Verpflichtung dazu besteht nicht.

(6) Jede Vertragspartei kann bei der Deutschen Rentenversicherung Bund die Feststellung des Erwerbsstatus nach § 7a SGB IV beantragen, auch vor Aufnahme der Tätigkeit oder innerhalb eines Monats danach. Die Parteien unterstützen sich dabei. Wird eine abhängige Beschäftigung festgestellt, passen sie den Vertrag unverzüglich an oder beenden ihn, soweit rechtlich erforderlich.

§ 11 Datenschutz und Verschwiegenheit

(1) **Verantwortlichkeit.** Jede Partei ist für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die sie zu eigenen Zwecken vornimmt, eigener Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DSGVO. Der Partner bestimmt Zwecke und Mittel seiner Akquise selbst. Eine Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO und eine gemeinsame Verantwortlichkeit nach Art. 26 DSGVO liegen daher nicht vor. Soll der Partner im Einzelfall Daten weisungsgebunden für Markentrix verarbeiten, schließen die Parteien vorab eine gesonderte Vereinbarung.

(2) **Pflichten des Partners.** Der Partner stützt die Verarbeitung auf eine tragfähige Rechtsgrundlage, erfüllt gegenüber den Ansprechpartnern seine Informationspflichten nach Art. 13 und 14 DSGVO und übermittelt Daten an Markentrix nur, soweit dies zur Vermittlung erforderlich und zulässig ist. Er verarbeitet nur Geschäftskontaktdaten und keine besonderen Kategorien personenbezogener Daten.

(3) **Sicherheit.** Der Partner schützt die Daten durch angemessene technische und organisatorische Maßnahmen (Art. 32 DSGVO), etwa Zugriffsschutz, aktuelle Software und verschlüsselte Geräte.

(4) **Datenpannen.** Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten, die Daten von Markentrix-Kontakten betreffen, meldet der Partner Markentrix unverzüglich, spätestens innerhalb von 24 Stunden nach Kenntnis.

(5) **Löschung.** Nach Vertragsende löscht der Partner die von Markentrix erhaltenen personenbezogenen Daten, soweit keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht.

(6) **Vertraulichkeit.** Beide Parteien behandeln Geschäftsgeheimnisse im Sinne des GeschGehG der anderen Partei vertraulich und treffen angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen. Dazu zählen bei Markentrix insbesondere Kalkulationen, Provisionsmodell, interne Konzepte und Zugangsdaten. Ausnahmen gelten für öffentlich bekannte oder rechtmäßig anderweitig erlangte Informationen, für gesetzliche Offenlegungspflichten, für Auskünfte an Behörden und für Berater und Hilfspersonen, die zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Die Pflicht gilt für drei Jahre nach Vertragsende, für Geschäftsgeheimnisse darüber hinaus, solange sie als solche geschützt sind (§ 90 HGB). Die Kontakte und Netzwerke des Partners, die er unabhängig von diesem Vertrag aufgebaut hat, bleiben sein Eigentum.

(7) **Verschwiegenheit über das System von Markentrix.** Der Partner behandelt alles, was ihm im Zusammenhang mit diesem Vertrag über die Arbeitsweise von Markentrix bekannt wird, streng vertraulich (nachfolgend „**System**“). Dazu gehören insbesondere die Funktionsweise, der Aufbau und die Abläufe der KI-Lösungen und Automatisierungen, eingesetzte Werkzeuge, Anbieter, Workflows, Prompts und Konfigurationen, interne Prozesse und Vertriebsunterlagen, Schulungs- und Gesprächsleitfäden, Preiskalkulationen, die Provisionsmodelle und Konditionen von Markentrix und anderer Vertriebspartner sowie Kunden- und Interessentendaten. Der Partner darf das System weder öffentlich noch gegenüber Dritten beschreiben, erklären, vorführen, veröffentlichen, kopieren oder nachbauen, auch nicht in sozialen Netzwerken, Foren, Videos, Kursen oder gegenüber Wettbewerbern. Er darf es nicht für eigene Zwecke oder für andere Auftraggeber nutzen.

(8) **Zulässige Offenlegung.** Zulässig ist die Weitergabe, soweit sie für die Vermittlung erforderlich ist und sich auf die von Markentrix freigegebenen Unterlagen, Preislisten und Werbemittel beschränkt, ferner gegenüber Rechts-, Steuer- und Unternehmensberatern, die zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, sowie soweit eine gesetzliche Pflicht, eine behördliche oder gerichtliche Anordnung besteht. Unberührt bleiben die Rechte nach dem Hinweisgeberschutzgesetz und § 5 GeschGehG. Der Partner verpflichtet Hilfspersonen im gleichen Umfang schriftlich zur Verschwiegenheit und haftet für deren Verstöße (§ 3 Abs. 5). Er gibt auf Verlangen Unterlagen zurück und löscht Kopien (§ 16 Abs. 5). Markentrix darf bei Verstößen Unterlassung und Ersatz des entstandenen Schadens verlangen. Weitergehende gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.

(9) **Vertragsstrafe.** Verstößt der Partner schuldhaft gegen Absatz 6 oder 7, zahlt er für jeden Verstoß eine Vertragsstrafe, die Markentrix nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festsetzt und deren Angemessenheit im Streitfall vom zuständigen Gericht überprüft werden kann. Sie beträgt höchstens 5.000 € je Verstoß. Bei der Bemessung sind Art, Schwere und Dauer des Verstoßes, der Grad des Verschuldens, der Vorteil des Partners und der drohende Schaden für Markentrix zu berücksichtigen. Verstöße von Hilfspersonen, die der Partner zu vertreten hat (§ 3 Abs. 5), stehen eigenen Verstößen gleich. Die Vertragsstrafe wird auf einen Schadensersatzanspruch angerechnet. Unterlassungsansprüche und weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben unberührt.

§ 12 Interessenkonflikt und Wettbewerb

(1) Der Partner darf gegenüber demselben Interessenten im selben Verkaufsgespräch nicht gleichzeitig direkt konkurrierende Leistungen anderer Anbieter vermitteln, ohne dies Markentrix vorher offenzulegen. Direkt konkurrierend sind Leistungen, die denselben Bedarf des Interessenten decken, etwa eine andere KI-Telefon- oder Nachrichtenautomatisierung. Die gesetzliche Pflicht zur Wahrung der Interessen von Markentrix (§ 86 Abs. 1 HGB) bleibt unberührt. Ein darüber hinausgehendes vertragliches Tätigkeits- oder Wettbewerbsverbot wird nicht vereinbart (§ 3 Abs. 4).

(2) Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot wird nicht vereinbart (§ 90a HGB). Unberührt bleiben die Pflichten aus § 11 Abs. 6 bis 9.

§ 13 Haftung

(1) Beide Parteien haften unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, nach dem Produkthaftungsgesetz und soweit zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen.

(2) Bei einfacher Fahrlässigkeit haften die Parteien nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, also solcher, auf deren Einhaltung die andere Seite regelmäßig vertraut und vertrauen darf, und nur begrenzt auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden.

(3) Der Partner stellt Markentrix von Ansprüchen Dritter frei, soweit diese auf schuldhaft unzulässigen Aussagen, Zusagen oder Kundenansprachen des Partners beruhen, die den Vorgaben dieses Vertrags widersprechen.

(4) Der Partner übernimmt kein Delkredere. Er haftet nicht für die Zahlungsfähigkeit oder Zahlungswilligkeit der vermittelten Kunden.

§ 14 Marke und Werbemittel

(1) Markentrix räumt dem Partner für die Dauer des Vertrags ein einfaches, nicht übertragbares und widerrufliches Recht ein, den Namen „Markentrix“, das Logo und die bereitgestellten Werbemittel zur Vermittlung der Produkte zu nutzen. Die Schreibweise lautet immer „Markentrix“. Das Logo darf nicht verzerrt, gedreht, umgefärbt oder mit Schatten versehen werden; die Gestaltungsregeln von Markentrix zum Schutz der Marke sind einzuhalten. Sie sind keine Weisungen zur Tätigkeit des Partners.

(2) Eigene Werbemittel des Partners, die Name, Logo oder Aussagen zu den Produkten enthalten, bedürfen nur dann einer vorherigen Freigabe in Textform, wenn sie von den bereitgestellten Werbemitteln abweichen. Markentrix prüft ausschließlich Marken- und Wahrheitskonformität und antwortet innerhalb von drei Werktagen.

(3) Der Partner darf den Namen „Markentrix“ nicht als Bestandteil von Firma, Domain, Social-Media-Namen oder Werbekeywords verwenden.

(4) Verwendet der Partner KI-generierte Inhalte in seiner Werbung, kennzeichnet er diese nach den jeweils geltenden rechtlichen und plattformseitigen Anforderungen.

(5) Mit Vertragsende erlischt das Nutzungsrecht. Der Partner entfernt Marke und Logo aus seinen aktiven Werbemitteln innerhalb von 30 Tagen.

§ 15 Laufzeit und Kündigung

(1) Der Vertrag beginnt mit der Unterzeichnung durch beide Parteien und läuft auf unbestimmte Zeit.

(2) Jede Partei kann den Vertrag ordentlich in Textform kündigen. Es gelten die gesetzlichen Fristen des § 89 Abs. 1 HGB, für beide Seiten gleich: im ersten Vertragsjahr ein Monat, im zweiten zwei Monate, im dritten bis fünften Jahr drei Monate und danach sechs Monate, jeweils zum Ende eines Kalendermonats. Ist der Partner im Nebenberuf beauftragt (§ 1 Abs. 5), beträgt die Frist für beide Seiten einen Monat zum Ende eines Kalendermonats (§ 92b Abs. 1 Satz 2 HGB).

(3) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund ohne Frist bleibt unberührt (§ 89a HGB). Ein wichtiger Grund liegt für Markentrix insbesondere vor bei wiederholten oder schwerwiegenden Verstößen gegen § 4 oder Anlage 2, bei Verletzung der Geheimhaltungs- oder Datenschutzpflichten, beim Wegfall der Gewerbeanmeldung oder bei Zahlungseinstellung des Partners. Für den Partner liegt er insbesondere vor bei Zahlungsverzug von Markentrix trotz Nachfrist, bei Verweigerung der Abrechnung oder des Buchauszugs oder bei schwerwiegender Missachtung der Pflichten aus § 3 Abs. 2 und 3. Vor einer außerordentlichen Kündigung ist abzumahnen, außer eine Abmahnung ist offensichtlich aussichtslos oder unzumutbar.

§ 16 Folgen der Beendigung

(1) **Fortbestehende Provisionen.** Provisionsansprüche für vor Vertragsende vermittelte Geschäfte bleiben nach Maßgabe von § 7 und Anlage 1 bestehen, auch wenn der Kunde erst nach Vertragsende zahlt. Kündigt der Partner den Vertrag, ohne dass ein Verhalten von Markentrix ihm begründeten Anlass dazu gegeben hat und ohne dass ihm die Fortsetzung wegen Alters oder Krankheit unzumutbar ist, oder kündigt Markentrix aus wichtigem Grund wegen schuldhaften Verhaltens des Partners (§ 89a HGB), endet der Anspruch auf Provision für Entgelte, die der Kunde erst nach Wirksamwerden der Kündigung zahlt. Ausgenommen bleiben Ansprüche nach § 9 Abs. 2 und nach Absatz 2. Die Begrenzung der Provisionsdauer auf 24 Monate je Vertrag nach Anlage 1 gilt in allen Fällen.

(2) **Nachvertragliche Geschäfte.** Der Partner hat nach § 87 Abs. 3 HGB Anspruch auf Provision für Geschäfte, die erst nach Vertragsende abgeschlossen werden, wenn er sie vermittelt oder eingeleitet und so vorbereitet hat, dass der Abschluss überwiegend auf seine Tätigkeit zurückgeht, und wenn der Abschluss innerhalb einer angemessenen Frist erfolgt. Als angemessen gelten in der Regel sechs Monate nach Vertragsende. Provision steht dem Partner auch

zu, wenn das Angebot des Kunden vor Vertragsende dem Partner oder Markentrix zugegangen ist (§ 87 Abs. 3 Nr. 2 HGB).

(3) **Ablösung.** Markentrix darf dem Partner nach Vertragsende anbieten, künftige Provisionen aus fortbestehenden Verträgen durch eine Einmalzahlung abzulösen. Die Ablösung erfolgt nach dem Verfahren in Anlage 1 und nur mit Zustimmung des Partners. Sie schließt den Ausgleichsanspruch nur aus, wenn dies ausdrücklich und nach Vertragsende in Textform vereinbart wird.

(4) **Ausgleichsanspruch.** Der Anspruch eines im Hauptberuf beauftragten Partners auf Ausgleich nach § 89b HGB bleibt vorbehaltlich der Ausschlussgründe des § 89b Abs. 3 HGB unberührt. Er kann im Voraus nicht ausgeschlossen werden (§ 89b Abs. 4 Satz 1 HGB) und ist innerhalb eines Jahres nach Vertragsende geltend zu machen (§ 89b Abs. 4 Satz 2 HGB). Die zeitliche Begrenzung der Provision in Anlage 1 schließt den Ausgleichsanspruch nicht aus. Auf einen im Nebenberuf beauftragten Partner ist § 89b HGB nicht anzuwenden (§ 92b Abs. 1 Satz 1 HGB); ihm steht kein Ausgleichsanspruch zu.

(5) **Unterlagen.** Der Partner gibt Unterlagen von Markentrix nach § 2 Abs. 3 zurück oder löscht sie. Das gesetzliche Zurückbehaltungsrecht des Partners (§ 88a HGB) bleibt unberührt.

§ 17 Schlussbestimmungen

(1) Die Anlagen 1 bis 3 sind Bestandteil dieses Vertrags. Bei Widersprüchen geht der Vertragstext den Anlagen vor.

(2) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Textform. Individuelle Abreden haben Vorrang vor diesen Bestimmungen (§ 305b BGB).

(3) Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag sind nicht ohne Zustimmung der anderen Partei übertragbar. Die Abtretung von Provisionsforderungen bleibt zulässig (§ 354a HGB).

(4) Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist Celle, soweit die Parteien Kaufleute oder juristische Personen sind und eine Gerichtsstandsvereinbarung gesetzlich zulässig ist (§ 38 ZPO). Im Übrigen gelten die gesetzlichen Gerichtsstände.

(5) Ist eine Bestimmung dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt die gesetzliche Regelung (§ 306 BGB).

(6) Dieser Vertrag ersetzt alle früheren Vereinbarungen der Parteien über die Vermittlung der Produkte. Er kann in Textform, auch elektronisch, abgeschlossen werden.

(7) Der Partner bestätigt, dass er Gelegenheit hatte, den Vertrag vor Unterzeichnung zu prüfen und rechtlich beraten zu lassen, und dass er ein Exemplar erhalten hat.

Unterschriften

Markentrix

Ort, Datum

Name

Christian Wien, Inhaber

Unterschrift

Partner

Ort, Datum

Name

Unterschrift

ANLAGE 1

Produkte und Provisionen

1. Provisionsfähige Produkte

Maßgeblich sind Leistungsumfang und Preise der Preisliste, die bei Vertragsschluss zwischen Markentrix und dem Kunden gilt.

PRODUKTBEREICH	HINWEIS
KI-Kundenkommunikation (ONE, BUSINESS, KOMPLETT)	ENTERPRISE nur nach vorheriger Abstimmung mit Markentrix
Websites und Funnels	Einmalentgelt plus Pflegeentgelt
Corporate Identity	Einmalentgelt
Sichtbarkeit und Social Media	Monatsentgelt, auch einzeln buchbare Bausteine
Personal Branding	Monatsentgelt, kürzere Mindestlaufzeit
Lead-Generierung und Vertrieb	Mediabudgets für Google Ads sind nicht provisionspflichtig

2. Provisionssätze

Die Sätze in der rechten Spalte sind Eingabefelder (Angabe in Prozent). Sie sind mit den Standardwerten vorbelegt und können vor der Unterzeichnung überschrieben werden.

ENTGELTART	ZEITRAUM / BEZUG	SATZ (EINTRAGBAR)
Einmalentgelt (Einrichtung, Projektpreis)	einmalig, auf das vom Kunden gezahlte Nettoentgelt	20 %
Monatsentgelt	Provisionsmonate 1 bis 24, auf das vom Kunden gezahlte Nettoentgelt	15 %
Monatsentgelt	ab Provisionsmonat 25	**0 %**
Verlängerungsprämie	einmalig nach der Mindestlaufzeit, auf die Summe der Nettomonatsentgelte der ersten zwölf Monate	10 %
Vorschuss (nur Hauptberuf, § 7 Abs. 8)	auf die Provision für ausgeführte, aber noch nicht gezahlte Entgelte	50 %

„Provisionsmonat 1“ ist der erste Monat, für den der Kunde ein Monatsentgelt zahlt. Die Provisionsdauer ist auf 24 Monate je vermitteltem Vertrag begrenzt.

3. Verlängerungsprämie

Setzt der Kunde den Vertrag nach Ablauf der Mindestlaufzeit fort, erhält der Partner einmalig die Verlängerungsprämie nach Nr. 2, berechnet auf die Summe der Nettomonatsentgelte der ersten zwölf Monate. Sie entsteht, sobald der Kunde das erste Monatsentgelt nach Ablauf der Mindestlaufzeit gezahlt hat.

4. Volumenboni

VERMITTELTE UND GEZAHLTE NEUVERTRÄGE JE KALENDERQUARTAL	EINMALIGER BONUS (NETTO)
ab	€
ab	€

Gezählt werden nur Verträge mit Unternehmern, bei denen der Kunde im jeweiligen Quartal mindestens ein Monatsentgelt gezahlt hat.

5. Ablösung nach Vertragsende (§ 16 Abs. 3)

Der Ablösebetrag ist die Summe der noch ausstehenden Provisionen bis zum Ende der Provisionsdauer von 24 Monaten. Grundlage ist das durchschnittliche gezahlte Nettomonatsentgelt der letzten drei Monate vor Vertragsende. Der Betrag wird mit dem nachstehenden Zinssatz abgezinst und um den nachstehenden Risikoabschlag für Kundenabgänge gemindert. Der Partner kann das Angebot ablehnen und stattdessen die laufenden Provisionen weiter beziehen.

Abzinsung

% pro Jahr

Risikoabschlag

%

6. Rechenbeispiel (unverbindlich)

Ein Kunde bucht KI-Kundenkommunikation BUSINESS mit 2.490 € netto Einrichtung und 699 € netto pro Monat (Preisliste Stand 01.10.2026) und zahlt vollständig. Das Beispiel rechnet mit den vorbelegten Standardsätzen 20 %, 15 % und 10 %; bei abweichend eingetragenen Sätzen gelten diese.

POSITION	BERECHNUNG	WANN WIRD AUSGEZAHLT?	GESAMT
Einrichtung	20 % × 2.490 €	einmalig, nach Zahlungseingang des Kunden	498,00 €
Monatsprovision	15 % × 699 € = **104,85 € pro Monat**	jeden Monat neu, jeweils nach Zahlungseingang des Monatsentgelts, Monate 1 bis 24	2.516,40 €
Verlängerungsprämie	10 % × (12 × 699 €)	einmalig, erst wenn der Kunde über die Mindestlaufzeit hinaus verlängert und zahlt	838,80 €
Summe über 24 Monate		**verteilt auf mehrere Zahlungen, keine Einmalzahlung**	**3.853,20 €**

Zeitlicher Ablauf: Im ersten Monat erhält der Partner nach Zahlungseingang 498,00 € (Einrichtung) plus 104,85 € (Monatsprovision) = 602,85 €. In den Monaten 2 bis 24 sind es jeweils 104,85 €, solange der Kunde zahlt und der Vertrag besteht. Die Gesamtsumme von 3.853,20 € wird also erst am Ende des gesamten Zeitraums erreicht und nur dann, wenn der Kunde durchgehend zahlt. Endet die Kundenbeziehung früher, endet auch die Provision für die Folgemonate.

Das Beispiel berücksichtigt keine Volumenboni, Rabatte oder Kombivorteile. Alle Beträge sind netto.

ANLAGE 2

Vertriebs-Compliance-Regeln

Diese Regeln schützen den Partner und Markentrix vor Abmahnungen und Haftung. Sie beschreiben rechtliche Mindestanforderungen, keine Arbeitsanweisungen.

ERLAUBT UND ERWÜNSCHT

- Leistungen als Fähigkeit beschreiben („Wir bauen …“), nicht als Ergebnisversprechen („Sie bekommen …“)
- Aussagen aus den Markentrix-Unterlagen verwenden oder eigene Aussagen, die belegbar und nicht irreführend sind
- Preise ausschließlich netto zuzüglich Umsatzsteuer nennen
- Das Analysegespräch von Markentrix darf als kostenlos bezeichnet werden
- Bei KI-Telefonagenten klarstellen, dass Anrufer mit einer KI sprechen (Art. 50 Abs. 1 KI-Verordnung, seit 2. August 2026 anwendbar)
- Die Quelle jedes Kontakts dokumentieren

NICHT ERLAUBT

- Garantien und Ergebnisversprechen, etwa „garantiert mehr Anfragen“
- Nicht belegte Zahlen, Prozentsteigerungen, Zeitersparnisse oder Platzierungen („Platz 1 bei Google“)
- Zusagen wie „24/7 erreichbar“, solange Markentrix sie nicht schriftlich bestätigt hat
- Aussagen, Anrufer würden eine KI nicht bemerken
- Erfundene Kundenstimmen, Bewertungen, Sterne, Referenzen oder Kundenlogos ohne Freigabe
- Vergleiche mit namentlich genannten Wettbewerbern
- Zeitdruck oder falsche Verknappung („nur heute“)
- Rechts-, Steuer- und Heilversprechen; in der Ansprache von Praxen gilt zusätzlich das Heilmittelwerbegesetz
- E-Mail-, SMS- oder Messenger-Werbung ohne vorherige ausdrückliche Einwilligung
- Ansprache von Verbrauchern

ANLAGE 3

Angaben des Partners zur Selbständigkeit

Der Partner bestätigt mit seiner Unterschrift die folgenden Angaben. Er teilt Änderungen unverzüglich in Textform mit. Die Angaben dienen der Dokumentation und binden Behörden nicht.

☐ Mein Gewerbe ist angemeldet; eine Kopie der Gewerbeanmeldung liegt bei.

Gewerbeanmeldung seit

beim Gewerbeamt / in der Stadt

☐ Ich bin steuerlich erfasst.

Steuernummer bzw. USt-IdNr.

☐ Ich setze für meine Tätigkeit eigene Betriebsmittel ein (Arbeitsplatz, Telefon, Computer, gegebenenfalls Fahrzeug).

☐ Ich bin auch für andere Auftraggeber tätig oder darf dies jederzeit sein.

Ich beschäftige Hilfspersonen oder Arbeitnehmer:	☐ ja	☐ nein
Markentrix ist voraussichtlich auf Dauer mein einziger Auftraggeber (bei „ja“ prüfe ich eine Versicherungspflicht, § 10 Abs. 4):	☐ ja	☐ nein

☐ Ich bin ausreichend kranken- und pflegeversichert und kümmere mich selbst um meine Altersvorsorge.

☐ Ich habe verstanden, dass ich Zeit, Ort und Art meiner Tätigkeit selbst bestimme und keinen Weisungen unterliege.

☐ Mir ist bekannt, dass ein Statusfeststellungsverfahren nach § 7a SGB IV möglich ist.

NUR BEI BEAUFTRAGUNG IM NEBENBERUF

☐ Ich übe die Vermittlung neben einem anderen Hauptberuf aus, und meine Haupteinnahmen stammen nicht aus der Vermittlung für Markentrix.

☐ Soweit ich angestellt bin: Mein Arbeitgeber hat der Nebentätigkeit zugestimmt oder sie ist nicht zustimmungspflichtig.

☐ Meine anderweitige Tätigkeit betrifft keine direkt konkurrierenden Leistungen (§ 12), oder ich habe sie Markentrix offengelegt.

Partner

Ort, Datum

Unterschrift

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung vorbereitet.